

●●● 상임감사위원

통 보

제 목 [2] 해외파견자 산재보험 임의 가입 필요

관 련 부 서 ●●● 생협력처 ◎부

조 치 부 서 ●●● 생협력처 ◎부

내 용

1. 업무 개요

●●● ○처 ◎부는 ◆◆◆로 ●●● 소속의 직원 ▼명을 파견하고 있으며, 위 ▼명 중 ▼명은 ◇◇◇ 소재의 ◆◆◆ 해외지사에서 근무하고 있다.(이하 “해외 파견자”라 한다)

2. 관계 법령 및 판단기준

「산업재해보상보험법」(약칭: 「산재보험법」)은 국내법으로 속지주의 원칙¹⁾에 따라 해외 근무 중 발생한 업무상 재해에 대하여 보상하지 않지만 같은 법 제122조 (해외파견자에 대한 특례) 제1항에 의거하여 보험가입자가 대한민국 밖의 지역에서 하는 사업에 근로자를 파견하는 경우 근로복지공단에 보험가입(임의가입) 신청을 하여 승인을 받으면 해외파견자를 국내 사업장 근로자와 동일하게 보아 이 법을 적용할 수 있다고 규정되어 있다. 실제로 ●●●의 ◎소 소속 직원들은 해당 조항에 따라 산재보험에 임의 가입하여 보호받고 있다.

한편, ◎부에서 작성한 ‘출자회사 해외지사 직원 파견 계획(안)’(상생(동)-1905, 2020. 11. 11.)을 보면 ◆◆◆ 해외지사로 파견되는 ●●● 직원에 대해 ◎소 근

1) 속지주의 원칙: 법의 적용 범위에 대한 입법주의(법률을 세우는 원칙) 가운데 지역을 관할권의 기준으로 하는 것

무직원과 동일한 처우를 적용하기로 결정한 바 있다.

따라서 해외 현지 근무 중 발생할 수 있는 업무상 재해에 대해 국내법을 통한 신속하고 공정한 보상이 이루어져야 하는 점과 동일 국가에 파견된 다른 직원과의 형평성 등을 고려하면 ◆◆◆에 파견된 ●●● 직원도 산업재해보상보험에 임의 가입되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 현재 ◆◆◆ 해외지사에 파견된 ●●● 직원(♠급 1명)의 경우 산업재해보상보험에 임의 가입되어 있지 않아 해외에서 근무 중 재해를 당하는 경우 「산재보험법」에 따라 보상을 받을 수 없으며, ◎소 근무직원과 비교하면 동일한 회사(●●●)의 명령으로 해외에서 근무하는 직원임에도 그 처우를 달리 적용한다는 점에서 불합리하다.

관계부서 의견 ○처에서는 감사 결과를 수용하면서 ◆◆◆ 해외지사 파견인력에 대하여 산업재해보상보험에 임의 가입하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○처장은 ◆◆◆ 해외지사로 파견된 ●●● 소속인력이 해외에서 발생하는 업무상 재해가 국내 관련법에 따라 적절히 보상될 수 있도록 산업재해보상보험에 임의가입하시기 바랍니다.(통보)